

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/2748

הצעת חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) (תיקון – עונשין על קיום פעילות וחובות דיווח לכנסת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה–1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בהגדרה "פעילות", בסופה יבוא: "לרבות אכיפה פלילית, גביית מיסים, הנפקת אישורים, הטלת מגבלות על מכירת מקרקעין או הפצת תכני לימוד בבתי ספר."

2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "ד) הפותח או מפעיל נציגות של המועצה או מקיים אסיפה או פעילות, בניגוד להוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.
(ה) העושה כאמור בסעיף קטן (ד) תוך הפעלת איומים או תוך הסתה לגזענות, כמשמעותם בחוק העונשין, התשל"ז–1977, דינו – מאסר עשר שנים."

3. הוספת סעיף 7ב אחר סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:
"דיווח לכנסת 7ב. (א) השר לביטחון לאומי ימסור לוועדה לביטחון לאומי, בתחילת כל שישה חודשים, דיווח על מספר המקרים בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח ובששת החודשים שקדמו להם, שבהם –
(1) ניתנו צווים לפי סעיף 3(ב) או
(2) לתקופה של עד שישה חודשים;
(2) הוואך תוקפם של צווים לפי סעיף 3(ב) או 4(א), כאמור בסעיף 5.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 85.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ב) שר המשפטים ימסור לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, בתחילת כל שישה חודשים, דיווח על מספר המקרים בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח ובששת החודשים שקדמו להם, שבהם –

(1) נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 3 וסעיף 7א;

(2) הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

(3) הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);

(4) ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם;

(ג) הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת תקיים אחת לשנה דיון בדיווחים שהתקבלו לפי סעיף 9ב, לשם מעקב על ביצוע ההוראות לפי חוק זה; בדיון ישתתפו היועץ המשפטי לממשלה והמפקח הכללי של המשטרה".

דבריו הסבר

חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה–1994 (להלן – החוק), נחקק בסמוך לחתימה על הסכמי אוסלו במטרה להבטיח את התחייבות ארגון השחרור הפלסטיני (אש"ף) להגביל את פעולותיו לתחומי הרשות הפלסטינית, למנוע פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני ופעילות אחרת הדומה לכך בתחומי מדינת ישראל.

החוק אוסר על הרשות הפלסטינית ועל כל אדם הפועל מטעמן או בחסותן או המשתמש בשמן, להפעיל נציגות או לקיים אסיפה או פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך, אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל, בתחומי מדינת ישראל.

על אף ההסכם עליו חתמה הרשות הפלסטינית ובניגוד מפורש לחוק, במשך השנים מקיימת הרשות הפלסטינית פעילות ריבונית בין השאר בדרכים של כינון "משרד השר לענייני ירושלים", ביצוע מעצרים של תושבי ישראל המעורבים במכירת קרקעות ליהודים, גביית מיסים והנפקת אישורים לעסקאות במקרקעין במזרח ירושלים, מעורבות במערכת החינוך במזרח ירושלים, תשלום למשפחות שבניהן מעורבים בטרור בתחומי מדינת ישראל, אכיפה פלילית בקרב ערביי מזרח ירושלים ועוד.

בשנים האחרונות הגדשה הסאה כאשר מושל ירושלים, כפי שהוא מכונה ברשות הפלסטינית, הוציא

זימונים לתושבי ישראל וביקש, תוך הפעלת איומים, להגיע לחקירה ברמאללה סביב עסקת מקרקעין, דבר שמפר ברגל גסה את לשון החוק ופוגע בריבונותה של מדינת ישראל. הרשות הפלסטינית או נציגים מטעמה מפעילים איומים על ישראלים המשתפים פעולה עם יהודים בנושא מכירת קרקעות ואינם פונים לסמכויות הדתיות על מנת לקבל אישור למכירה. כך, למשל, נציגי הרשות קובעים כי ישראלים המשתפים פעולה כאמור ייחשבו בוגדים ולא יזכו לקבורה דתית ראויה בתחומי ישראל.

פלסטינים הנחשדים בשיתוף פעולה עם יהודים נתקלים באלימות, איומים והסתה, בין היתר באמצעות התקשורת, כלפיהם וכלפי בני משפחתם על רקע גזעני ונאלצים לציית לדרישות בעלי סמכות ברשות הפלסטינית. נציגי הרשות הפלסטינית הרשמיים קוראים לחקור ולהביא לדין את החשודים בשיתוף פעולה עם יהודים. בהתאם, בית המשפט הפלסטיני וגורמים נוספים דנים בעניינם של אותם משתפי פעולה לכאורה. כל אלה נעשים תוך שהרשות דורסת את ריבונותה של מדינת ישראל ומפעילה סמכויות ריבוניות מבלי כל היתר או הסמכה לכך מממשלת ישראל ובניגוד גמור לדין בישראל והכל תוך רמיסה של ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

למרות האיסור המפורש בחוק כי לא תתקיים פעילות המפרה את הריבונות הישראלית, לא נקבע לכך עונש, עובדה שמקשה על יכולת האכיפה של הסעיף ולמעשה משאירה אותו כאות מתה.

לפיכך מוצע כי בדומה לעונש המוטל בחוק העונשין על סוג דומה של עבירות, אדם שעבר על חוק זה, דינו מאסר חמש שנים; עבר על חוק זה תוך הפעלת איומים או תוך הסתה לגזענות, כהגדרתם בחוק העונשין, התשל"ז-1977, דינו מאסר עשר שנים.

בנוסף, ולשם השלמת האפקטיביות של החוק, מוצע להוסיף חובת דיווח של השר לביטחון לאומי ושר המשפטים לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת בעניין אכיפת חוק זה. השר לביטחון לאומי ידווח על צווים שהוצאו מכוח סעיף 3(ב) וסעיף 4(א) לחוק, העוסקים באיסור הפעלת נציגות, קיום אסיפה או פעילות אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל. לצד זאת, שר המשפטים ידווח על פתיחת חקירות וסגירתן, הגשת כתבי אישום ופסקי דין בהתאם לחוק זה כמו כן מוצע לקבוע כי הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת תדון אחת לשנה בממצאים אלו לשם מעקב על ביצוע חוק זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/1453/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/3676/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)